

1500197-53.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2012187/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 22435476 - CPJ PRAIA GRANDE, 150/22/929 - CPJ

PRAIA GRANDE, 2012187 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 150/22/929 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500197-53.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500197-53.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2012187/2022 - CPJ PRAIA GRANDE, 22435476 - CPJ PRAIA GRANDE, 150/22/929 - CPJ

PRAIA GRANDE, 2012187 - 02º D.P. PRAIA GRANDE, 150/22/929 - 02º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIELSON RAFAEL CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Vistos.

Aceito a conclusão e passo a proferir sentença, considerando férias da juíza que presidiu a instrução.

Elielson Rafael Conceição do Nascimento foi denunciado e está sendo processado porque no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 10 horas e 50 minutos, na Rua Hugo de Carvalho Ramos, nº 1424, no bairro do Trevo, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, nas proximidades de dois estabelecimentos escolares (EM Prof Maria Clotilde Lopes Comitê Rigo - 750 metros e EM Paulo de Souza Sandoval - 750

metros), trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes oitenta e nove pinos de cocaína e onze porções de maconha (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de constatação preliminar de fls. 12/13), além da quantia de R\$ 79,00 em espécie, proveniente da venda dos tóxicos.

A denúncia foi recebida às fls.76/81.

Citado (fls. 102), o acusado ofereceu resposta à acusação (fls.107/108).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 154 e mídia digital e-saj).

Laudo químico-toxicológico às fls. 156/158.

Em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia (fls. 76/81).

Por outro lado, a defesa, em seus memoriais, pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, justificando que o porte da droga era para uso próprio; em caso de condenação, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal; a aplicação do redutor previsto no paragrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas; fixação de regime inicial diverso do fechado; aplicação da detração; substituição das penas corporais por restritivas de direitos (fls. 173/187).

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fl. 10/11), auto de constatação preliminar (fls. 12/13), laudo químico-toxicológico (fls156/158), bem prova oral colhida nos autos.

Interrogado em juízo, o acusado Elielson Rafael Conceição do Nascimento disse não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Disse que estava no local para pegar uma paranga com um moleque e não estava traficando. Que o moleque tinha entocado uma sacola e que ficou na esquina. Que havia uma lanchonete e não tinha a escola perto do local onde ele foi pegar a maconha. Que frequenta o local e nunca viu as duas escolas ou a USAFA. Que costuma frequentar o local. Que não estava em frente a uma escola porque o local era uma avenida. Que na hora em que pegou sua paranga o patrulhamento virou na rua. Que o moleque saiu correndo e ele ficou. Como já possuía uma passagem por tráfico, os policiais o acusaram de ser o traficante.

Afirma que faz serviço comunitário toda segunda-feira. Que foi prejudicado por três meses em razão da prisão em flagrante. Que todos os meses comparecia ao juízo para comprovar o cumprimento do serviço comunitário e este terminaria em 2023, mas foi prejudicado. Reitera que no local não existem escolas e que faz uso de maconha. Que não fugiu na oportunidade porque não estava fazendo nada errado. Que ia comprar salgados e fumar maconha. Que os policiais o viram com a sacola não mão e foi abordado pelos policiais que não quiseram escutar sua versão dos fatos. Que a abordagem foi horrível. Que foi preso somente porque já tinha uma condenação por tráfico. Nada mais.

Ouvida em juízo, a testemunha Alexandre Ribeiro da Cruz, guarda-municipal, disse que estava em patrulhamento próximo de unidades escolares em torno da escola Paulo Sandoval quando visualizaram o indivíduo colocando uma sacola sobre um muro abaixo de um toldo na cor vermelha. Que quando ele visualizou a viatura ele colocou algo no bolso da bermuda e ameaçou sair andando. Foi feita abordagem e no bolso em que ele guardou os objetos foi encontrada maconha. Que na sacola que ele havia escondido também havia mais maconha e alguns pinos de cocaína. Diante dos fatos, encaminharam o acusado às autoridades competentes e estes deram prosseguimento. Que não conhecia o acusado antes dos fatos. Que as escolas próximas ao local são Paulo de Souza Sandoval e Maria Clotilde. Que no local também tem uma USAFA e um complexo de academia da saúde. Que no momento da abordagem o acusado afirmou que estava vendendo entorpecentes para sustento próprio e que receberia um pagamento no final de seu turno. Que o acusado afirmou que permaneceria até as 16 horas no local. Nada mais

Ouvida em juízo a testemunha, Leandro Cipriano da Silva, guarda-municipal, disse

que estava em patrulhamento da região quando visualizaram o indivíduo escondendo algo debaixo de um toldo. Que o indivíduo quando viu a viatura escondeu algo no bolso e saiu do local. Por conta dessa atitude foi feita a abordagem e no bolso dele foram encontrados dois filetes de maconha. Que na sacola sob toldo em que o acusado estava mexendo havia mais entorpecentes e eram semelhantes aos que estavam no bolso. Que ao ser questionado, o acusado confessou que estava praticando tráfico de drogas e que receberia um valor de R\$ 150,00 ao final de seu turno. Que o turno seria das 09h00 as 16h00. Que próximo ao local dos fatos estão a escola Paulo Sandoval, a USAFA Rio Branco e academia da saúde. Que não conhecia o acusado antes dos fatos. Nada mais.

Estas foram, pois, as provas produzidas sobre o crivo do contraditório, das quais exsurge a autoria indubitável.

A versão defensiva apresentada pelo réu de que estava em local diverso daquele narrados pelos guardas, além de que estava comprando salgados e possuía maconha para consumo próprio, não convence. O denunciado não trouxe nenhuma testemunha ou prova diversa para comprovar sua versão.

De outra sorte, a prova baseada nos testemunhos dos guardas-municipais é bastante robusta. Os relatos são uníssonos no sentido de que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, próximos à escola Paulo Sandoval, USAFA e complexo da saúde, ocasião em que avistaram o acusado, que estava nas imediações escondendo algo sobre um muro com um toldo vermelho. Disseram que o réu, quando avistou a guarnição, escondeu algo sobre o muro, colocando algo no bolso e saindo do local. As testemunhas relataram que realizada a abordagem, localizaram com o acusado filetes de maconha e, na sacola que visualizaram ele guardar sobre muro, maconha semelhante a encontrada no bolso e pinos de cocaína.

Como se vê, a negativa do réu quanto ao tráfico e sua versão apresentada não convencem, ficando isoladas diante das demais provas apresentadas aos autos, eis que não fez prova convincente de que os guardas municipais estivessem falseando os fatos para prejudicá-lo e também não trouxe nada que pudesse infirmar os depoimentos dos guardas que realizaram o flagrante.

Sobre o valor do depoimento guardas-municipais, já se decidiu:

"Com efeito, os guardas municipais ALEX FERNANDO DOMINGOS e MARIA FRANCISCA LINDES confirmaram, em versão uníssona e verossímil, a veracidade dos fatos articulados na inicial acusatória, acrescentando que RAFAEL foi preso próximo ao local dos fatos e o televisor estava escondido atrás de um banco da praça, próximo a ele. Afirmam, ainda, que RAFAEL confessou, informalmente, a autoria delitiva (v. mídia em anexo). Neste ponto, sobre a palavra dos guardas civis, atente-se que se aplica a mesma lógica em relação aos policiais militares, sendo certo que há muito se entende que "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória" (STJ, HC nº 115516/SP, C. 5ª Turma, j. 3.2.2009)." (Apelação nº 0000928-48.2016.8.26.0144. TJ/SP 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Des. Reinaldo Cintra. Julgamento: 22/11/2017)

Não há qualquer vínculo entre o réu e os guardas, que sequer o conheciam, demonstrando, com isso, a ausência de intenção de incriminar falsamente um inocente.

Em remate, o laudo pericial de fls. 156/158 atestou que as substancias analisadas se tratavam de MACONHA e COCAÍNA.

Desta feita, diante de tal cenário, não resta dúvidas que o acusado guardava, trazia consigo e mantinha em depósito as drogas apreendidas e que, pela quantidade, variedade a forma como estavam acondicionadas, destinavam-se ao comércio ilegal, daí porque não há de se falar na absolvição do acusado por falta de provas.

Nesse contexto, a solução condenatória é de rigor.

Diante do exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o acusado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nessas condições e partindo do mínimo legal, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância do sistema trifásico (art. 68 do CP).

Na primeira fase da dosimetria, considerando os elementos constantes nos artigos 42

da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes no unitário e mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, que, contudo, não tem o condão de alterar a pena já fixada em seu mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, presente causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, majoro, pois, a reprimenda em 1/6, a qual resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Finalmente, presente também a causa de diminuição encartada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de réu primário, razão pela qual, considerando a natureza das drogas apreendidas, reduzo a pena pela metade, resultando, assim, em uma reprimenda final de 2(dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Descabe a aplicação do redutor pelo máximo, especialmente em virtude da natureza do entorpecente, já que se trata de cocaína, droga com alto potencial vulnerante.

Na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena fixada.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Elielson Rafael Conceição do Nascimento como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº11.343/2006, às penas de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Por via de consequência, dada a conexão entre objetos e dinheiro apreendidos às fls.10/11 e a traficância, determino o perdimento destes. Providencie-se: I- a incineração do entorpecente; II- o depósito dos valores cujo perdimento foi decretado em prol do FUNAD.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Após o trânsito em julgado: (b.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (b.2) expeça-se mandado de prisão e, cumprido este, a guia de recolhimento definitiva e (b.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA